

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 388

El día viernes 04 de marzo de 2022, siendo las 9:30 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández, de manera virtual y presencial. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Lic. Laura Colladon

CEPIA: Arq. Ana Margonari – Ing. Mario Macagno.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Ausente con aviso.

Colegio de Arquitectos Regional 6: Ausente con aviso.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: Tec. Const. Univ. Eduardo Vega.

Asociación Inmobiliaria: Ausente con aviso.

Concejo de Representantes: Concejales por la mayoría Ausente con aviso.
Concejales por la minoría: Cjal. Carlos Quaranta.

Departamento Ejecutivo Municipal: Directora de Ambiente, Ejido y Desarrollo Urbano: Arq. Mónica Martínez. Directora de Infraestructura Urbana y Coordinadora de la UT: Arq. Liliana Bina

Unidad Técnica: Arq. Nazareth Margonari, Arq. Sergio Reyna.

Visitantes:

Secretaria: Tec. Adm. Miriam Birchmeyer.

Orden del día:

- Consideración de Acta N 387.
- Plusvalía.
- Ampliación de zona “a” de servicio.

Se cumple con el quorum a las 9:58 horas y se da comienzo a la reunión tratando el segundo tema del orden del día: Plusvalía.

Eduardo Vega dice que la nota que socializó Liliana Bina es muy interesante, se acompaña con la experiencia que el CPUA tiene en las concertaciones y compensaciones realizadas. Quiere dejar en claro que es muy importante una asesoría legal porque algunas veces se rozan algunas leyes y otras veces se alejan y allí puede ser perjudicial, tanto para el Estado como para el beneficiario.

Liliana Bina se refiere a los otros puntos que aborda el borrador y comenta cual es el trámite que habría que hacer. Primero, trabajar sobre cuál sería el órgano de aplicación, si bien se podría iniciar en Obras Privadas, hay que afinar y establecer todo el procedimiento que tiene que seguir. También profundizar sobre la Comisión de Tasación, que está propuesta con la máxima autoridad de Hacienda, con la máxima autoridad del Tribunal de Cuentas y un representante por cada Colegio Profesional, Inmobiliario y Martillero. Luego queda la instancia de la Tasación del Concejo Provincial que si hay algún tipo de desacuerdo, el propietario siempre puede apelar. Se enviaron dos borradores, el de Alberto Verdinelli y otro que está más sintetizado. Solicita que se analice junto con el material que se envió, que son los estudios de Sartori y ensayos, también está el

trabajo normativo de Trenque Lauquen. Comenta que solicitó otra reunión con Sartori para tener asesoramiento porque cree que es necesario hacer una modificación en la Ordenanza Impositiva y Tarifaria para generar el hecho imponible. Es fundamental acordar en el artículo 4° el que habla en qué casos se aplicaría la plusvalía.

- se debate.

Laura Colladon comenta que en lo general están de acuerdo. ADARSA se volverá a reunir para ver la parte legal, para ver de asegurarse de que la plusvalía vaya a una cuenta específica que esté apartado al resto de los ingresos municipales y que la Comisión de Tasación observe como se está trabajando en esa cuenta de ingresos. También sería interesante, que no solamente vaya al propósito mencionado en la ordenanza sino a fomentar emprendimientos de huertas ecológicas en el nuevo ejido que se ha anexado. Siempre pensaron que sería interesante tener un centro de distribución, para que Villa Carlos paz se pueda proveer de sus frutas y hortalizas, no tener que ir hasta el Mercado Central o al Mercado San Miguel, sería una forma también de dar trabajo a la población y asegurarse comida sana.

Mario Macagno dice que leyó los dos proyectos, hay diferencias en los porcentajes que se tienen que aplicar como plusvalía en los distintos casos. Cree que hay que avanzar con el borrador de ordenanza para elevarlo al CR. Con respecto a lo legal considera que el Municipio y el CR, tienen respaldo legal de todo lo que se ha articulado en el borrador. Se han previsto las distintas dificultades que se pueden observar hoy, por ejemplo en lo económico. Para la aplicación de la plusvalía se ha consultado al Contador Sartori. Ve que se ha trabajado mucho y le gustaría que no se demoren en elevar el borrador al CR. Cada una de las Instituciones lo pueden leer y se debería votar ya en la próxima plenaria o ir elevando por escrito al CPUA, para avanzar y no dilatar más.

- se debate

Laura Colladon dice que en principio el tema está planteado, todos tienen tarea que sería enviar un anteproyecto para que en la próxima o la otra plenaria se pudiera cerrar para luego avanzar sobre la ampliación de la zona “a” de prestación de servicios.

Carlos Quaranta dice que tiene algunas dudas porque es la primera lectura que está haciendo de la situación y dice con relación al artículo 4° que es el que habla de las formas de participación, quiere tratar de entender los conceptos que se plantean en cada punto. En el primero se habla de la incorporación de parcelas rurales a las zonas “a” de prestación servicios municipales, lo que quiere decir que lo que hoy es parte del ejido y no está en la zona “a” de prestaciones en el momento en que se incorpore va a tener que tributar y lo que se ha incorporado por ordenanza hace un par de meses ya no tributarían en función del punto 1y sí lo harían los que se incorporen ahora.

Liliana Bina dice que esa sería la idea, porque no se puede aplicar retroactivamente la ordenanza. Está por ejemplo San Miguel, Villa Ernestina que no estarían afectados porque ya fueron incorporados a la zona “a” de servicios. Los loteos que se incorporen después de sancionar la ordenanza sí

aportaría la plusvalía al momento de tener el loteo aprobado y estar en condiciones de vender. Es en lo que hay que trabajar y reglamentar.

Carlos Quaranta dice que no alcanza a dimensionar cual será la consecuencia porque entiende que todos estos espacios que se están incorporando como zona “a” de prestación de servicios pasan a hacer inmuebles urbanos, pasan a estar dentro del régimen general y pasan a ser inmuebles ociosos. Es decir todos los terrenos que se incorporan a la zona “a” de prestación de servicios que en la mayoría de los casos no hay una proyección inmediata de construcción, van a pasar a ser inmuebles ociosos y van a pagar en principio el incremento del 100% del tributo en un tiempo determinado. Le parece que debe haber una diferencia entre el inmueble ocioso construido en la zona centro con el inmueble ocioso construido en la periferia. También hay una diferencia en relación de un inmueble ocioso construido y un inmueble baldío ocioso, esto no tendría que significar una presión sobre el inmueble baldío a que tenga que construir para que no le cobren más impuestos. Hay que ver si no se está incrementando de algún modo la necesidad de construcción para no pagar esa tasa. Sinceramente no ve el proyecto en condiciones de ir al CR, le da la sensación de que cuando se habla de ocioso, no solo es difícil determinar la calidad de ocioso sino hay que conceptualmente pensar en los departamentos vacíos que se alquilan en temporada si son ociosos o no son ociosos. Hay un proyecto de Ley en el orden nacional que trabajan en este tema pensando en que una elevación de las tasas va a implicar que un dueño que tenga inmuebles ociosos lo va a poner a disposición para los alquileres o generar una mayor cantidad de alquileres que se necesita. Son conceptos complejos que le resulta difícil terminar de entender, que se va a calificar de ocioso, como se va a calificar, como se va a controlar y determinar. Le parece que es central este tema. Genera menos dudas el hecho de que una obra importante, valore un inmueble generando una plusvalía pero el manejo de los inmuebles urbanos ociosos le parece que necesitan una reglamentación, un desarrollo un poco más claro para que después cuando se sancionen las normas no se encuentren con situaciones que no se hayan previsto y se termine haciendo más complejo el proceso.

Liliana Bina dice que está de acuerdo con Carlos Quaranta, que hay varias cosas que hay que profundizar, no está como para mandar al CR por eso se pide que cada uno profundice los aportes. Si un departamento se alquila solo en la temporada no es ocioso, porque la oferta es por temporada ahora si durante 5 años jamás se alquiló habría que ver como es en esa situación y quien va a controlar. Sí es más fácil con los baldíos en el centro o las propiedades abandonadas que es fácil de constatar, entonces allí sí hay que reglamentar y ver con que se arranca, al menos ir instalando el tema. Hay que hacer impuestos que en algún punto sean tan elevados para que los obligue a hacer un edificio o vender. Lo que pasaba antiguamente en los años 1930 /1940 se compraban muchos terrenos en alguna zona turística para algún día hacerse la casa de veraneo, después Villa Carlos Paz, absorbió todo el desarrollo y esos loteos quedaron abandonados y la gente nunca más pagó impuesto. Después de 10 o 20 años que no se pagaba, el impuesto que se debía a la comuna era más alto que el valor del terreno y es lo que originó las Tierras del Futuro, es decir que había una problemática en donde no existía la plusvalía pero el propio impuesto se devoraba el valor del terreno y sirvió para que a través de todos estos mecanismos pasen a mano de privados, porque el Estado nunca tuvo una reglamentación que hiciera una prescripción administrativa de todo lo que tiene más de 10 o 20 años de

deuda de impuesto, pasar automáticamente al Estado y no que un particular pueda hacer una usucapión. Cree que a estos instrumentos hay que empezar a instalarlos fundamentalmente en esta idea, en el concepto del valor colectivo de la propiedad. Hay un compromiso común frente al imperativo ambiental y al desarrollo urbano.

Mario Macagno está de acuerdo con lo que dice Carlos Quaranta pero él quiere ir al inicio del tema, por ejemplo un propietario que tenga 10 hectáreas y quiere hacer un loteo está perfecto pero en todo el mundo existe el concepto de plusvalía que tiene un sentido de ser y está puesto en el borrador de la ordenanza. Entonces además del 20 % que es obligación por ordenanza, por Ley Provincial para calles y espacios verdes, se puede incorporar el concepto de plusvalía para ese propietario. Se demostró en el CPUA que al vender lotes, se multiplica en ocho veces su valor por eso quiere defender el punto de partida. Esta bien lo que dice Carlos Quaranta y quizás sea oportuno prescindir algunas partes del borrador pero no demorarse, seguir avanzando en lo que está de alguna manera consolidado. Insiste que cada una de las partes de la mesa del CPUA, debería exponer por escrito en que están de acuerdo y en que no.

Laura Colladon dice que se puede exponer en los 15 días que se tienen antes de la próxima plenaria, se los reenvían por mail o WhatsApp o se presenta si o si para la próxima reunión. Si alguien tiene algo que lo vaya presentando así se va avanzando. El no tener esta ordenanza traba poder enviar luego un proyecto de ordenanza para la ampliación del área “a” de prestación de servicios. Es fundamental que se trabaje a full en cada una de las Instituciones sobre este proyecto de ordenanza.

Mario Macagno dice que es cierto lo que dice Carlos Quaranta, lo que ya se incorporaron al área de servicio no se le aplica este nuevo concepto de plusvalía. Considera que hay que trazar una raya, a partir de ahora están convencidos por lo menos en la mesa de la plenaria que es necesario aplicar la plusvalía, que va a traer algunos beneficios a la sociedad.

Carlos Quaranta aclara que cuando quiso diferenciar aquellas zonas que habían sido incorporadas no lo iban a tributar, lo quiso hacer como una situación del último punto porque esas zonas que se incorporaron si bien no van a tributar como el punto 1 pero sí van a tributar como el último punto porque ahora son urbanas y van a pagar un 100% más de las tasas. No lo dijo como que estuviera mal porque evidentemente la ordenanza es válida hacia adelante. Quiere decir que para tener en cuenta que todo lo que sea incorporación de las zonas del nuevo ejido a la zona “a” de prestación de servicios no solo va a tener ese 10% de plusvalía en el momento de la incorporación sino que además va a tener una tributación del 100% más por tener el inmueble ocioso en un tiempo determinado.

Laura Colladon dice que está de acuerdo con lo que expresó Carlos Quaranta y que sería interesante que lo pueda mandar en algún escrito.

Liliana Bina dice que según lo que plantea Carlos Quaranta es que si se lotea hay 5 años para construir, sino empieza a pagar el doble, ella lo entiende y hay que dar una respuesta. También pasa si se incorpora a Venturia, Terrazas o La Loma a partir de allí tendría 5 años para construir la casa, si no el baldío pasaría a ser un inmueble ocioso. Entonces hay que aclarar cuando es ocioso. El tema de inmueble ocioso es bastante novedosa la discusión pero está reglamentado en

muchos lugares. Habría que avanzar un poco más en el punto que está más conversado y profundizado como es la incorporación de rural a urbano.

Carlos Quaranta dice que lo que él plantea es que por ahí con ese criterio se acelera el proceso de construcción en donde también habrá que resolver el tema de la prestación de servicios.

Liliana Bina dice que se entiende que si se actúa inteligentemente cuando se amplía la mancha de la zona de prestación es porque se dice que la ciudad está comprimida y se necesitan lotes asique no estaría mal que se construya.

Laura Colladon cree que en la zona “a” de prestación de servicios cuando se anexen nuevos loteos, está claro en el primer punto de cómo hacerlo. Lo de los inmuebles ociosos ella se atrevería hacerlo en las zonas AC o AC3 o AC2. Ver si van las tres zonas, una o dos de ellas.

Liliana Bina dice con respecto a los departamentos que no se utilizan, es como dice Carlos Quaranta, se está trabajando en la Nación, en donde hay un debate porque todo se ideologiza y cuando en verdad es pre ideológico, es una cuestión de solidaridad, de sentido común y de repartir las cargas dentro de una comunidad. Hay que instalar una visión de la propiedad privada, de la propiedad colectiva, que se pueda entender como un colectivo a la ciudad no como un enclave rural aislado en donde se vive y se hace lo que se quiere. No tiene que ser así.

Carlos Quaranta dice que el coincide en todo con Liliana Bina, se ideologiza que todo es blanco o negro y es un gran problema que se tiene en el país. No hay forma de discutir ideas porque todo está ideologizado. Pone como ejemplo a la Ley de Alquileres, en su momento se planteó como un hecho que venía a mejorar la situación y ahora se está replanteando que ha sido un retroceso porque fue contraproducente, por eso dice que las cosas hay que masticarlas un poco más. Muchas veces el concepto puede estar claro pero cuando uno lo lleva a la realidad argentina la aplicación es compleja.

Liliana Bina propone que todos hagan un esfuerzo y en el caso de Carlos Quaranta, él tiene muchas herramientas por su especialidad y el que no, tiene alguien en su Institución para hacer aportes e ir mejorando, hasta donde se llegue de una manera consistente.

Laura Colladon dice que no se va a quitar todo lo que es el proyecto de ordenanza por una parte en la que no estén de acuerdo. Se está sobre todo pensando en el tema de la ampliación del área de servicio, cree que en este momento es lo fundamental por lo cual quieren que esté cuánto antes esa ordenanza. Si el resto genera dudas, se deja de lado o lo acortan hasta el punto que no les deje dudas. Se espera los aportes de cada Institución, si es posible a lo largo de los próximos 15 días antes de la plenaria. Para ir trabajando y si ven nuevos aportes por ahí nacen nuevas inquietudes al resto.

Próximo tema: Consideración del Acta 387

Se pone a consideración el Acta N 387 y Laura Colladon dice que en particular en la primera parte en donde ella da una explicación, no se expresó en el Acta lo que ella quiso decir. El fin de semana lo escribe y lo envía nuevamente. Es muy probable que lo haya dicho mal pero no es lo que ella quiso decir. Y otro tema es

que al final se habló sobre el Artículo 10°, que fue lo que comentó el Concejal Quaranta de lo que se elevó al CR. No está participando en plenaria, el Colegio de Ingenieros ni el Colegio de Arquitectos que fueron los que pidieron la grabación. Cree que el tema se debería cerrar en la próxima plenaria porque no están presentes. Ella recuerda que en la última plenaria cuando se leyeron las actas y se vieron las grabaciones no quedaba nadie en la oficina del CPUA. Lo hicieron los Colegios de Arquitectos e Ingenieros junto con la secretaria del CPUA.

Miriam Birchmeyer explica que leyó las actas, escuchó las grabaciones y en el Acta N° 376 queda pendiente el Artículo 10°, en el Acta N° 377 de la siguiente plenaria se aprueban por unanimidad los agregados al paquete de modificaciones de la Ord 4021 y se tomó como que se aprobaba todo el paquete.

Laura Colladon propone que se termine de ver cuando estén presentes los Colegios de Arquitectos e Ingenieros.

Liliana Bina dice que ya se trabajó con Nazareth Margonari el artículo 5° y el 10° en la UT porque lo que ellos planteaban que eran los casos en que se ensanchaba la vereda y que entonces se podía volar 1.50 metros porque era terreno privado, eso no se agrega en el artículo 10° y está en el Artículo 5°, pero en el artículo 5° no estaba el gráfico entonces hay que trabajar en el artículo 5° y en el artículo 10° y en la próxima reunión compartirlo y ver si se puede cerrar el tema.

Nazareth Margonari dice que es importante que los Arquitectos planteen bien cuál es el problema.

Laura Colladon dice que por eso no se puede cerrar el tema si no están ellos presentes. Por el resto del acta no tiene problemas. Solo hace esas dos observaciones expresadas

- Se somete a votación

ADARSA: aprueba el resto del acta.

CEPIA: aprueba

Asociación Inmobiliaria: aprueba.

Colegio Técnico Constructores: aprueba.

Dirección de Infraestructura Urbana: ausente en la plenaria anterior a.

Dirección de Ambiente: aprueba

Cjal por las Minorías Carlos Quaranta: aprueba.

Dirección de Obras Privadas: aprueba.

- Laura Colladon el 08 de marzo envió el texto. Se agrega y modifica el Acta N 387:

Laura Colladon dice que con el Biólogo Fernando Barri de ADARSA y Luis Piñero, de Obras Publicas de la Municipalidad, estuvieron viendo la zona. Se caminó la zona verificando el estado general del humedal y los sitios donde se prevén alguna de las lagunas de retención (la 1 y la 2). Aguas debajo de 4 Pilares, el arroyo pasa muy cerca de las casas sobre una orilla hay una calle de la margen derecha no da directamente a los fondos. En este tramo donde iría la segunda laguna de retención, da la sensación de que el arroyo es la cloaca misma, allí van las sangrías por gravedad. Cuando ellos fueron era invierno no había demasiada agua y se notaba el olor que había, era una cloaca. Además del trabajo presentado por el Ing. Pica que son 4 reservorios de agua de la cuenca, hay otro trabajo que estaba haciendo la Escuela Grimberg, en donde se había recopilado historias de los abuelos de los chicos que vivían allí, hablaba sobre la altura del humedal, en donde también se podía pescar mojarritas, lo comenta para tener una idea de que sería lo ideal, tratar de acercarse lo más posible a lo que dicen como fue en su momento para que se parezca lo más posible al humedal original.

Próximo tema: Ampliación de zona “a” de servicios

Liliana Bina dice que no se ha avanzado sobre el tema, se estuvo trabajando en Plusvalía y en el Art 5°; 10° del Código de Edificación, Ordenanza 4021. El lunes anterior no hubo UT por carnaval. En lo personal ella estaba tratando de redactar la ordenanza y con Nazareth Margonari incorporar los gráficos de cuáles serían los límites de las poligonales pero está pendiente la afectación de los arroyos y si se va a avanzar fundamentalmente en la parcela que está enfrente de las 400 Viviendas que es la más conflictiva, como se va a manejar ese condicionante. Se planteó que se le iba a pedir a la APRHI que determinara el caudal. No le quedó claro quién lo iba hacer. Si Mónica Martínez tenía el contacto para pedirlo y hacer la delimitación de cuál era el cauce original del Arroyo Del Sauce. Eso fue lo que los frenó en la parcela de 4 Pilares pero si esa parcela va a frenar la resolución de Terrazas, Venturia y de La Loma en el inicio de su regularización también podría quedar para otra etapa. En lo personal ella cree que habría que incorporar las 4 poligonales para empezar a exigirles todo lo que corresponde.

Laura Colladon dice que a ella en particular le hace un poco de ruido ver que se volvía a trabajar sobre los loteos de Terraza y Venturia, porque en la última reunión se habló sobre los estudio de El Pantanillo. Se había decidido y le pareció bien trabajarlo a nivel de cuenca y no solamente a nivel de esa parcela. Ella lo consideró como un gran avance hablar de la cuenca y no de la parcela. Cree que hay que seguir avanzando, que hay que trabajar sobre la zona del humedal, es una deuda para todos los que viven en Villa Carlos Paz desde hace décadas. No está de acuerdo en dejarlo de lado o relegarlo a un segundo plano. Para ADARSA el orden es: la ordenanza de plusvalía, avanzar y definir cuál es la zona del Pantanillo después si hablar de los 4 polígonos.

Liliana Bina dice que no es de dejarlo de lado pero que no le queda presente si lo va a manejar Ambiente que estaba en contacto con la APRHI.

Mónica Martínez dice que en todo caso lo que Ambiente puede hacer es contactarse con la persona de la APRHI y tratar que participen en una plenaria. En enero 2021 presentó una nota para pedir información técnica sobre los arroyos y no han contestado.

Laura Colladon le dice que ella creía que ya se habían pedido los caudales de diseño del Arroyo Del Sauce, porque en eso se había quedado. Ella considera que tiene que ser una nota formal desde el Municipio, desde el CPUA también se puede pedir pero había interpretado que Ambiente tenía una relación más fluida con la APRHI.

Mónica Martínez dice que desde Ambiente se hará la nota formal para la APRHI.

Laura Colladon dice que cuando se hablaba del deslinde de lo público respecto a lo privado tiene que tener el sello de la APRHI para que sea legal. Se puede presentar como se hizo con Los Mimbres que después se legalizó, lo mismo habría que hacer en este caso pero es la APRHI quien da el caudal.

Liliana Bina dice que se puede presentar el estudio de Pica que seguramente arranca de un caudal porque si no como fijó las lagunas de retención si no tiene un caudal.

Laura Colladon dice arranca con las lluvias, pero es distinto, una cosa es el volumen que van a acumular en las lagunas de retención a lo que se estaría pidiendo a la APHRI que es la línea de deslinde de lo público con lo privado, son dos temas distintos.

Liliana Bina dice que para eso tiene que tener la línea de ribera para establecer cual es el deslinde.

Ana Margonari dice que la forma es contratar a un profesional, el profesional pide el caudal, prepara el plano, lo lleva a la APRHI y la APRHI lo aprueba, pero es un profesional el que lo hace.

Laura Colladon está de acuerdo con Ana Margonari y dice que hay que darle cual es el caudal de diseño. Es lo que está intentando Mónica Martínez, saber quién lo va a decir legalmente. Después se contrata a alguien que permita conocer hasta donde es público y hasta donde es privado.

Mónica Martínez tiene el contacto de Marcelo Palermo de la APHRI quien fue el que otorgó la Ley N° 10355 que el municipio no tenía conocimiento. Ella le está solicitando por WhatsApp si se puede sumar del CPUA, para que se le pueda preguntar cuál sería el aporte de la APRHI.

Laura Colladon dice que en particular cree que se necesita el caudal de diseño nada más y después que se haga la resolución aprobando la línea de ribera, como se hizo con un tramo de Los Mimbres.

Ana Margonari dice que con el caudal alguien tiene que dibujar hará falta un profesional también. Y el profesional también puede ir a la APHRI y solicitar el caudal de diseño.

Liliana Bina insiste que para ella lo tiene que pagar el propietario, por ejemplo a la línea de ribera la pagó Forges en Los Mimbres, no la pagó el Municipio.

Laura Colladon dice que en la última reunión hubo un acuerdo de que se trabaje como cuenca.

Liliana Bina dice que está de acuerdo pero hay que fijar la línea de ribera en la parte más dificultosa que es la del inicio de las 400 viviendas hasta el final.

Laura Colladon dice que también se puede remediar más abajo de 4 Pilares porque allí es donde están las lagunas proyectadas.

Liliana Bina dice que más abajo y en Carlos paz Sierras ya están las casas construidas. Se está hablando de una zona en donde se puede hacer mucho porque no está construido. Hay que empezar a trabajar con esa parcela. Por eso para ella tendría que entrar en la poligonal y tener unos requisitos, por ejemplo que es lo primero que tiene que presentar.

- debate

Mónica Martínez dice que Marcelo Palermo le está respondiendo y pregunta a la plenaria cuando podría ser la reunión con él.

Laura Colladon propone que sea en la próxima plenaria.

- Se acuerda por unanimidad que Marcelo Palermo participe en la próxima plenaria a las 10:00 horas.
- Se cierra la sesión a las 11:45 horas.